



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MENDES

LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 13 DE Março DE 2009.

Emancipado
13/03/2009
ROGERIO RIVIERE
Prefeito Municipal

EMENTA: "Cria e Regula o Conselho Municipal de Meio Ambiente (CONSEMMA), o Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA) e dá outras providências."

CÂMARA MUNICIPAL DE MENDES, aprova e eu sanciono a seguinte:

LEI MUNICIPAL

Artigo 1º - Fica criado, com representação paritária de membros do poder público e da sociedade civil, o Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMMA, órgão consultivo, normativo e deliberativo, no âmbito de suas atribuições.

Artigo 2º - O CONSEMMA tem por finalidade deliberar sobre diretrizes, políticas, normas regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas de caráter operacional, para preservação e conservação do meio ambiente e dos recursos ambientais, bem como sua aplicação pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Artigo 3º - Compete ao CONSEMMA:

- I- Definir as áreas em que a ação do governo municipal relativa à qualidade ambiental deve ser prioritária;
- II- Estabelecer normas técnicas e padrões de proteção e conservação do meio ambiente, observadas a legislação federal, estadual e municipal;
- III- Compatibilizar planos, programas e projetos potencialmente modificadores do meio ambiente com as normas e padrões estabelecidos pela legislação ambiental vigente, visando à garantia da qualidade de vida e dos direitos fundamentais da sociedade e do indivíduo;
- IV- Estabelecer diretrizes para a integração do município, mediante convênios, na aplicação das normas de licenciamento e fiscalização ambiental;
- V- Determinar ações para o exercício do poder de polícia administrativa e para os casos de infração à legislação de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente e de gestão de recursos ambientais;
- VI- Aplicar penalidades, por intermédio do Plenário ou das Câmaras Técnicas e dos órgãos seccionais, no âmbito de sua competência, observada a legislação vigente;
- VII- Responder a consultas sobre matéria de sua competência, orientar os interessados e o público em geral quanto a aplicação de normas e padrões de proteção ambiental e divulgar relatórios de qualidade ambiental;
- VIII- Analisar, orientar e licenciar por intermédio do Plenário, das Câmaras Técnicas e dos órgãos seccionais de apoio, no âmbito do Município, a implantação e a operação de atividade efetiva



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MENDES

ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente, determinando igualmente a realocação, a suspensão ou o encerramento dessas atividades, quando necessário;

- IX- Discutir e propor programas de fomento à pesquisa aplicada à área ambiental, bem como projetos de desenvolvimento sustentável;
- X- Homologar acordos, visando à transformação de penalidade pecuniária em obrigação de execução de medidas de interesse de proteção ambiental, além das exigidas em lei;
- XI- Analisar relatórios de impacto ambiental;
- XII- Aprovar seu regimento interno;
- XIII- Propor ao Executivo a criação e a extinção das Câmaras Técnicas, bem como instituir e extinguir comissões técnicas para análise de temas específicos, quando se fizer necessário, por meio de deliberação;
- XIV- Atuar conscientizando a sociedade sobre a necessidade de participação no processo de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, com vistas ao uso sustentado dos recursos naturais;
- XV- Decidir, em grau de recurso, com última instância administrativa, sobre as penalidades aplicadas por infração à legislação ambiental, após pedido de reconsideração indeferido na esfera competente;
- XVI- Definir critérios de aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Artigo 4º - Integram o Plenário do CONSEMAMA, os representantes de órgãos da administração pública do Município de Mendes e representantes civis para esse fim convidados, tendo o Plenário a seguinte composição:

- I- Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
- II- Secretaria Municipal de Obras;
- III- Secretaria Municipal de Serviços Públicos;
- IV- Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
- V- Secretaria Municipal de Turismo;
- VI- Secretaria Municipal de Saúde;
- VII- Defesa Civil;
- VIII- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER;
- IX- Secretaria de Fazenda e Planejamento;
- X- Federação das Associações de Moradores de Mendes;
- XI- SEPE;
- XII- APAE;
- XIII- APEFLOR;
- XIV- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI;
- XV- Associação Comercial e Industrial de Mendes;
- XVI- Rotary Club;
- XVII- Associação São Cristóvão;
- XVIII- AMART.

§ 1º: A presidência do CONSEMMA será exercida pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, que nos seus impedimentos eventuais será substituído pelo Diretor da Divisão de Meio Ambiente.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MENDES

Ambiente, na falta deste, pelo Secretário Executivo e, na falta dos três, por um dos conselheiros, eleito no início da reunião pelos membros presentes.

§ 2º: Poderão ser convidados a participar das sessões do CONSEMMA, sem direito a voto, técnicos e especialistas nos assuntos em pauta, assim como representantes de órgãos e entidades interessados na matéria, a fim de prestarem os esclarecimentos julgados necessários à deliberação do Conselho.

§ 3º: Os Membros Efetivos e Suplentes indicados pelas Instituições e Órgão Públicos que compõem o Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMMA não receberão qualquer tipo de remuneração para exercer suas funções junto a este órgão.

Artigo 5º - Para a consecução de suas finalidades, o Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMMA deve:

- I- Elaborar, discutir, aprovar e avaliar a implementação da Agenda Municipal de Meio Ambiente;
- II- Estabelecer, mediante propostas recebidas e devidamente analisadas por suas câmaras técnicas, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedida pelo Município, na forma da lei;
- III- Estabelecer diretrizes e normas técnicas, critérios e padrões relativos ao controle da poluição, à manutenção da qualidade do meio ambiente e à proteção ambiental, na forma da lei;
- IV- Fixar critérios para a declaração de áreas críticas, saturadas ou em via de saturação, na forma da lei;
- V- Estabelecer normas de utilização relativas às unidades de conservação e às atividades que possam ser desenvolvidas em suas áreas circundantes, complementando a legislação federal, na forma da lei;
- VI- Indicar áreas de preservação e seu regime de utilização, respaldando-se em estudos técnicos, na forma da lei;
- VII- Recomendar ações, programas e projetos que visem à melhoria da qualidade do meio ambiente;
- VIII- Apresentar sugestões para a reformulação da legislação municipal no que concerne às questões ambientais, auxiliar na atualização do código de Meio Ambiente quando necessário;
- IX- Recomendar estudos e pesquisas sobre temas de interesse da política ambiental;
- X- Propor e incentivar ações de caráter educativo que visem a despertar na comunidade uma consciência de preservação ambiental;
- XI- Examinar e aprovar Estudos Prévios de Impacto Ambiental (EIA) e Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA), após o parecer técnico da SMAMA;
- XII- Estabelecer critérios para a elaboração do zoneamento ambiental, referendando ou não propostas encaminhadas pela SMAMA, na forma da lei;
- XIII- Criar e extinguir câmaras técnicas, em consonância com suas necessidades de trabalho;
- XIV- Aprovar norma técnicas e termos de referências elaborados pelos órgãos públicos ou privados;
- XV- Deliberar, em última instância administrativa, sobre multas outras penalidades aplicadas em decorrência de infração à legislação urbanística e ambiental;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MENDES

- XVI- Homologar termos de ajustamento de conduta, com o objetivo de transformar penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental;
- XVII- Acompanhar e apreciar os licenciamentos ambientais, nos casos em que haja necessidade de EIA/RIMA, na forma da lei;
- XVIII- Realizar visitas e inspeções em quaisquer atividades, instalações e empreendimentos autorizados ou clandestinos, existentes no Município, na forma da lei;
- XIX- Avaliar a implementação da política ambiental do Município;
- XX- Elaborar o seu Regimento Interno;
- XXI- Solicitar audiências Públicas, quando necessário, visando a participação da comunidade em processos de projetos que envolvam atividades potencialmente poluidoras;
- XXII- Receber denúncias feitas pela população, diligenciando no sentido de sua apuração junto os órgãos federais, estaduais ou municipais responsáveis e sugerindo ao Prefeito Municipal as providências cabíveis;
- XXIII- Opinar nos estudos sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, posturas municipais, visando a adequação das exigências do meio ambiente, ao desenvolvimento do município;

§ 1º A Agenda Municipal de Meio Ambiente é o documento de orientação superior para o trabalho do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMMA, apontando os temas centrais e as políticas e programas ambientais prioritários para o Município, incorporando as preocupações da sociedade em relação à qualidade ambiental e ao uso sustentável dos recursos ambientais, e indicando objetivos gerais e específicos a serem alcançados, num período de dois anos, fornecendo aos órgãos e entes envolvidos um marco de referência para a atuação conjunta;

§ 2º A Agenda Municipal de Meio Ambiente será elaborada ou atualizada a cada dois anos, baseando-se no código municipal de meio ambiente de Mendes, por um grupo de trabalho para esse fim constituído, ouvidos todos os segmentos representados no Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMMA e a este submetida na última reunião ordinária do segundo ano de vigência da agenda anterior.

Artigo 6º - O CONSEMMA se reunirá ordinariamente a cada 60 dias e extraordinariamente sempre que convocado por seu Presidente, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis.

Artigo 7º - O CONSEMMA se reunirá com a presença mínima de metade mais um de seus integrantes, deliberando por maioria simples dos presentes.

Artigo 8º - O CONSEMMA terá a seguinte estrutura:

- I- Presidência;
- II- Plenário;
- III- Câmaras Técnicas;
- IV- Secretaria Executiva.

Artigo 9º - Compete ao Presidente:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MENDES

- I- Dirigir os trabalhos do Conselho e presidir às sessões do Plenário;
- II- Assinar as deliberações do Plenário;
- III- Homologar e fazer cumprir as decisões do CONSEMMA;
- IV- Homologar o Regimento Interno aprovado pelo plenário do CONSEMMA;
- V- Decidir casos de urgência ou inadiáveis, do interesse ou salvaguarda do Conselho, "ad referendum" do Plenário ou das Câmaras Técnicas;
- VI- Receber e encaminhar ao Plenário, devidamente instruídos, os recursos de decisões das Câmaras Técnicas;
- VII- Receber o pedido de reconsideração de penalidade aplicada pelo Plenário;
- VIII- Requerer a dirigente de órgão ou entidade vinculada à administração pública, pedido de assessoramento técnico formulado pelo Plenário, bem como a elaboração de laudos, perícias e pareceres técnicos necessários à instrução de processos submetidos, a apreciação do CONSEMMA;
- IX- Determinar a suspensão temporária ou a redução de atividade poluidora, "ad referendum" ou por determinação do Plenário, nos casos de grave e iminente risco para vidas humanas, recursos econômicos ou o meio ambiente;
- X- Delegar atribuições de sua competência;
- XI- Exercer outras atividades correlatas que lhe forem conferidas.

Artigo 10º – No caso de o Presidente decidir sobre pedidos de concessão de licenças ambientais e similares o mesmo deverá estar fundamentado e instruído com parecer técnico.

Parágrafo único – O transcurso dos prazos para análise dos pedidos de licença não poderá ser invocado como fundamento do ato "ad referendum" em questão salvo quando resultar de falta de quorum em reunião de Câmara Técnica.

Artigo 11º - Compete ao Plenário:

- I- Aprovar o regimento interno do CONSEMMA;
- II- Deliberar sobre políticas e normas de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente;
- III- Aprovar normas, diretrizes e outros atos complementares necessários aos procedimentos de licenciamento ambiental no âmbito do Município;
- IV- Propor a criação ou a extinção de Câmaras Técnicas;
- V- Aprovar a composição das Câmaras Técnicas;
- VI- Solicitar à Presidência assessoramento de órgãos ou entidades vinculadas à Administração Pública do Município e do Estado;
- VII- Aplicar as penalidades de suspensão de atividades salvo nos casos reservados à competência do Estado ou da União;
- VIII- Deliberar sobre os recursos interpostos das decisões das Câmaras Técnicas;
- IX- Estabelecer, por Deliberação Normativa, critérios e procedimentos para celebração de acordos e convênios, e respectiva homologação;
- X- Aprovar relatórios de qualidade do meio ambiente;
- XI- Exercer outras atividades correlatas que lhe forem conferidas.

Artigo 12º - As Câmaras Técnicas são órgãos deliberativos e normativos, encarregadas de analisar e compatibilizar planos, projetos e atividades de proteção ambiental com as normas que regem a espécie, no âmbito de sua competência.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MENDES

Artigo 13º - As Câmaras Técnicas de que trata o Artigo anterior são as seguintes:

- I- Recursos Hídricos;
- II- Resíduos Sólidos;
- III- Segurança e Meio Ambiente;
- IV- Impactos Ambientais;
- V- Educação Ambiental.

Parágrafo Único: Os membros que comporão as Câmaras Técnicas serão escolhidos pelo Plenário e terão um mandato de 02 (dois) anos, cabendo reeleição apenas uma vez.

Artigo 14º - As Câmaras Técnicas têm as seguintes competências:

- I- Propor políticas de conservação e preservação para o meio ambiente, para os recursos naturais e para o desenvolvimento sustentável;
- II- Propor normas e padrões de proteção e conservação do meio ambiente, no âmbito de sua especialidade e observada a legislação vigente;
- III- Decidir consulta formulada sobre matéria de sua competência;
- IV- Submeter à apreciação do Plenário assuntos que entenderem necessários ou convenientes.

Artigo 15º - A Secretaria Executiva, órgão de suporte administrativo do Presidente do Plenário e das Câmaras Técnicas do CONSEMMA, será exercida pelo Secretário Executivo a ser designado pelo Presidente.

Artigo 16º - Compete à Secretaria Executiva:

- I- Fornecer suporte e apoio administrativo à Presidência, ao Plenário e às Câmaras Técnicas para consecução de suas finalidades, inclusive expedir convocação para as reuniões, publicar a pauta das reuniões e as respectivas decisões;
- II- Articular o relacionamento entre os diversos órgãos integrantes do Conselho e do Sistema Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de modo a disciplinar seu adequado desenvolvimento;
- III- Convocar reuniões conjuntas de duas ou mais Câmaras Técnicas, para estudo de problemas que, por sua natureza, transcendam à competência privativa de cada Câmara;
- IV- Distribuir para os órgãos seccionais de apoio assuntos a serem analisados nas Câmaras Técnicas;
- V- Expedir a Licença Ambiental, após a aprovação do Plenário ou Câmaras Especializada;
- VI- Tomar providências de ordem administrativa necessária ao rápido andamento dos processos no Conselho;
- VII- Requisitar, quando necessário, apoio policial para garantia do exercício da ação fiscalizadora do CONSEMMA;
- VIII- Receber os requerimentos de restituição de multa e providenciar a sua restituição, quando devidamente aprovada;
- IX- Exercer outras atividades correlatas que lhe forem conferidas.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MENDES

DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Artigo 17º - Fica criado o Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA), com o objetivo de desenvolver os projetos que visem ao uso racional e sustentável de recursos naturais, bem como a implementação de ações voltadas a defesa, a manutenção, a melhoria da qualidade ambiental, no sentido de elevar a qualidade de vida dos habitantes do Município, vedada a sua utilização para pagamento de pessoal da administração pública direta ou indireta, ou de despesas de custeio de sua finalidade.

Paragrafo único: O FMMA é órgão integrante do SISMMMA- Sistema Municipal de Meio Ambiente.

Artigo 18º - Constituem recursos do FMMA:

- I- A compensação financeira que se refere o artigo 20, § 1º da Constituição Federal;
- II- Dotações orçamentárias oriundas do próprio Município;
- III- Taxas de licenciamento ambiental;
- IV- Arrecadação de multas administrativas por atos lesivos ao meio ambiente;
- V- Produto de arrecadação de taxas, contribuições e medidas compensatórias pela utilização dos recursos ambientais;
- VI- Transferência da União, do Estado, do Município e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações recebidos diretamente ou por meio de convênio;
- VII- Doação e recursos de pessoas físicas, jurídicas ou de organismo públicos ou privados, nacionais e internacionais;
- VIII- As resultantes de convênios, contratos e consórcios celebrados entre o Município e instituições públicas ou privadas, observadas as obrigações contidas nos respectivos instrumentos;
- IX- As receitas resultantes de doações, legados, contribuição por dinheiro, valores, bens móveis e imóveis que venha a receber de pessoas físicas ou jurídicas e de organismos privados, nacionais ou internacionais;
- X- Rendimentos de qualquer natureza que venha auferir como remuneração decorrente de aplicação do seu patrimônio;
- XI- Recursos oriundos do ICMS – Verde;
- XII- Outros recursos que, por sua natureza, possam ser destinados ao FMMA.

Artigo 19º - Os recursos aludidos no Artigo 31º serão depositados na conta do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA), que será regido pela SMAMA.

Artigo 20º - Compete ao Conselho Municipal de Meio Ambiente (CONSEMMA) estabelecer diretrizes, normas de gestão e funcionamento, prioridades, linhas de aplicação e programas de alocação de recursos do Fundo, em conformidade com a Política Municipal do Meio Ambiente.

Artigo 21º - A SMAMA apresentará anualmente relatório financeiro do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA), aprovado pelo CONSEMMA, ao Prefeito Municipal.

Artigo 22º - Os recursos financeiros destinados ao FMMA serão depositados obrigatoriamente em conta bancária vinculada, em agência do banco oficial, sob a denominação "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE".



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MENDES

Artigo 23º - Os recursos do FMMA, em consonância com as diretrizes e normas do CONSEMMA, serão aplicados em:

- I- Financiamento de Projetos, Planos e Programas que objetivam o uso sustentável dos recursos naturais e a educação ambiental;
- II- Implantação e manutenção de Unidades de Conservação e Áreas Verdes Urbanas;
- III- Investimento direto em equipamentos, que deverá ser feito em conformidade com a legislação vigente. Os bens deverão ser inventariados em separado quando incorporado do Patrimônio Público Municipal;
- IV- Capacitação e treinamento em áreas técnicas e gerências de pessoal do setor público municipal concursado e atuante na área ambiental;
- V- Recuperação e/ou reabilitação de áreas naturais e degradadas;
- VI- Revegetação e pequenas obras para conservação de solos e recursos hídricos;
- VII- Campanha de informação e conscientização a respeito de problemas ambientais;
- VIII- Realização de eventos tais como cursos, seminários, conferências, manifestações e festejos de cultura popular, além de outras reuniões que tenham pertinência a um contexto sócio-ambiental específicos;
- IX- Arborização urbana;
- X- Elaboração e produção de manuais, audiovisuais e outros materiais de divulgação referentes à proteção de fauna, flora e ecossistemas e à solução de problemas ambientais;
- XI- Aprimoramento de infra-estrutura institucional do setor público municipal que atua na área ambiental, por intermédio de melhoria das instalações, aquisição de equipamentos e material bibliográfico;
- XII- Aquisição de equipamentos e capacitação técnica visando o monitoramento ambiental;
- XIII- O controle, a fiscalização e a defesa do meio ambiente.

Artigo 24º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Meio ambiente:

- I- Disponibilidade monetária em banco ou em caixa especial oriunda de receitas especificadas;
- II- Direitos que porventura vier a constituir;
- III- Bens e imóveis doados, sem ônus;
- IV- Bens móveis e imóveis destinados às atividades ambientais do município e adquiridos com recursos do Fundo.

Parágrafo único: Anualmente processar-se-á o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

Artigo 25º - O Orçamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente evidenciará as políticas e o programa aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMMA, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo único - O orçamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente integrará o orçamento do Município em observância ao princípio da Unidade.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MENDES

Artigo 26º - A contabilidade do Fundo Municipal de Meio Ambiente tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Sistema Municipal de Meio Ambiente, observados os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

Artigo 27º - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício de suas funções de controle prévio, concomitante e subsequentemente, e informar, apropriar e apurar custos dos serviços, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Artigo 28º - A escrituração contábil a prestação de contas e o orçamento do Fundo serão efetuados pelos órgãos da Secretaria Municipal de Fazenda.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

§ 2º - Constituem relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e despesa do Fundo Municipal de Meio Ambiente e demais demonstrações exigidas pela legislação.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do município.

Artigo 29º - O Poder Executivo, ouvido o CONSEMMA, regulamentará o FMMA estabelecendo entre outras disposições:

- I- os mecanismos de gestão administrativa e financeira do FMMA;
- II- os procedimentos de fiscalização e controle de seus recursos.

Artigo 30º - O Fundo de que trata o presente decreto ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Artigo 31º - São atribuições do Secretário Municipal de Meio Ambiente, além das que já lhes são próprias:

- I- Gerir o Fundo Municipal de Meio Ambiente e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos conforme as decisões do CONSEMMA;
- II- Submeter ao CONSEMMA o plano de aplicação a cargo do Fundo, em sintonia com o Plano Plurianual, o Plano de Gestão Ambiental;
- III- Submeter ao CONSEMMA as demonstrações mensais de receita e despesa do FMMA;
- IV- Ordenar as despesas do FMMA;
- V- Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Chefe do Poder executivo, referentes a recursos que serão administrados pelo FMMA.

Artigo 32º - O Fundo Municipal de Meio Ambiente terá vigência ilimitada.

Artigo 33º - As despesas decorrentes do presente decreto correrão à conta de dotação orçamentária própria, suplementando-se, se necessário.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MENDES

Artigo 34º – O CONSEMMA baixará o regimento interno do FMMA que deverá ser elaborado no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da vigência desta lei.

Artigo 35º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal Nº 595/94.

Prefeitura Municipal de Mendes, 13 de Março de 2009.

ROGÉRIO RIENTE
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MENDES



LEI MUNICIPAL N° 1.799 DE 04 DE novembro DE 2015.

*Sancionado
Comp 24/11/2015.*

[Signature]
Genaldino Meiteiros Macedo
Prefeito

Altera os dispostos: Artigos: 2º, 4º § 1, § 3º, 13º e 22º na Lei Municipal número 1.351 de 13 de Março de 2009.

A CÂMARA MUNICIPAL de MENDES, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, aprova e eu sanciono a seguinte

Lei:

Artigo 1º

Artigo 2º O CONSEMMA tem por finalidade deliberar sobre diretrizes, políticas, normas regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas de caráter operacional, para preservação e conservação do meio ambiente, aplicação e gerenciamento do plano municipal de saneamento básico e dos recursos ambientais, bem como sua aplicação pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Artigo 3º

Artigo 4º Integram o Plenário do CONSEMMA, os representantes de órgãos da administração pública do Município de Mendes e representantes civis para esse fim convidados, tendo a seguinte composição:

I. Seguimento Governamental:

- a) Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
- b) Secretaria Municipal de Obras;
- c) Secretaria Municipal de Serviços Públicos;
- d) Secretaria Municipal de Saúde;
- e) Defesa Civil.

II. Seguimento Não Governamental:

- a) Cinco (5) representantes, e respectivos suplentes, escolhidos em fórum próprio organizado pelo Executivo, entre os indicados por entidades associativas, classistas ou dos movimentos comunitários.

2791



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MENDES



§ 1º. A Presidência será exercida bienalmente de forma alternada pelo segmento governamental e não governamental. A eleição ocorrerá na primeira sessão ordinária, que será agendada logo após a publicação da nomeação dos membros por parte do Executivo.

§ 2º :

§ 3º Os Membros Efetivos e Suplentes que compõem o Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMMA não receberão qualquer tipo de remuneração para exercer suas funções junto a este órgão..

Artigo 5º

Artigo 6º

Artigo 7º

Artigo 8º

Artigo 9º

Artigo 10º

Artigo 11º

Artigo 12º

Artigo 13º. As Câmaras Técnicas de que trata o artigo anterior são as seguintes:

- I. Recursos Hídricos;
- II. Resíduos Sólidos;
- III. Segurança e Meio Ambiente;
- IV. Impactos Ambientais;
- V. Educação Ambiental;
- VI. Saneamento Básico.

Parágrafo único. Os membros que comporão as Câmara Técnicas serão escolhidos pelo Plenário e terão um mandato de 02 (dois) anos, cabendo reeleição apenas uma vez.

[Handwritten signature and initials]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MENDES



Artigo 14º

Artigo 15º

Artigo 16º

DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Artigo 17º

Artigo 18º

Artigo 19º

Artigo 20º

Artigo 21º

Artigo 22º. Art. 22. Os recursos financeiros destinados ao FMMA serão depositados obrigatoriamente em conta bancária vinculada, em agência do banco oficial, sob a denominação "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO".

Artigo 23º

Artigo 24º

Artigo 25º

Artigo 26º

Artigo 27º

Artigo 28º

Artigo 29º

Artigo 30º

Artigo 31º

[Handwritten signature]
27/2



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MENDES



Artigo 32^º

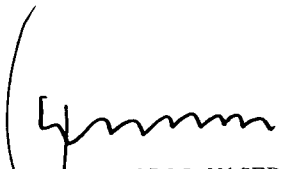
Artigo 33^º

Artigo 34^º

Artigo 35^º

Artigo 36^º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Mendes (RJ), em *04* de *novembro* de 2015.


REINALDO MEDEIROS MACEDO
Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 2.311 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022.

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1.351/2009 introduzido Lei Municipal nº 1.799/2015, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Meio Ambiente (CONSEMMA), o Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA).

A CÂMARA MUNICIPAL DE MENDES, por seus representantes legais, aprova e eu sanciono a presente:
Lei:

Art. 1º O artigo 13 da Lei Municipal 1.351 de 13 de março de 2009 alterado pela Lei Municipal nº 1.799/2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 13º As Câmaras Técnicas de que trata esta lei são as seguintes:

- I - Recursos Hídricos;
- II - Resíduos Sólidos;
- III - Segurança e Meio Ambiente;
- IV - Impactos Ambientais;
- V - Educação Ambiental;
- VI - Gestão de Unidades de Conservação.

Art. 2º O artigo 18 da Lei Municipal 1.351 de 13 de março de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 18. Constituem recursos do FMMA:

- I - Dotações orçamentárias oriundas do próprio Município;
- II - Taxas de licenciamento ambiental;
- III - Arrecadação de multas administrativas por atos lesivos ao meio ambiente;
- IV - Produto de arrecadação de taxas, contribuições e medidas compensatórias pela utilização dos recursos ambientais;
- V - Transferência da União, do Estado, do Município e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações recebidos diretamente ou por meio de convênio;
- VI - Doação e recursos de pessoas físicas, jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais e internacionais;
- VII - As resultantes de convênios, contratos e consórcios celebrados entre o Município e instituições públicas ou privadas, observadas as obrigações contidas nos respectivos instrumentos;
- VIII - As receitas resultantes de doações, legados, contribuição por dinheiro, valores, bens móveis e imóveis que venha a receber de pessoas físicas ou jurídicas e de organismos privados, nacionais ou internacionais;
- IX - Rendimentos de qualquer natureza que venha auferir como remuneração decorrente de aplicação do seu patrimônio;
- X - Recursos oriundos do ICMS - Verde;
- XI - Outros recursos que, por sua natureza, possam ser destinados ao FMMA.
- XII - 5% (cinco por cento) do montante arrecadado a título de ICMS Ecológico pelo Estado do Rio de Janeiro repassado ao Município de Mendes nos termos da Lei 5.100/2007 artigo 158, § IV da Constituição Federal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalterados os demais artigos da Lei Municipal nº 1.351/2009.

Prefeitura Municipal de Mendes (RJ), em 23 de novembro de 2022.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:468AFC82

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro no dia 25/11/2022. Edição 3267
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aemerj/>